

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1513/2534

องค์การคลังสินค้า

นาง มะลิ วัลย์ ตัน ประเสริฐ

นาย สุจินต์ ด้านพิชญ์ พันธุ์ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ข้ออุทธรณ์ของผู้ร้องที่ว่าศาลแรงงานกลางรับฟังพยานหลักฐานไม่ถูกต้องตามหลักการพิจารณาคดีแพ่งเพราะตามพยานหลักฐานของผู้ร้องเห็นได้ชัดว่าผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกยึดก็ดี ที่ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อเท็จจริงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวโจทก์ไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การและศาลไม่ได้กำหนดประเด็นไว้ก็ดี เป็นการหยิบยกพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของผู้ร้อง เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 23,906,553.90บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 19 กันยายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมาจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดโดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 3 นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดตามคำร้องเป็นสินสมรระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นสามี ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องหรือไม่ตามพยานบุคคลและพยานเอกสารของผู้ร้อง เห็นได้ชัดว่าผู้ร้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินที่โจทก์นำยึด โจทก์เพียงแต่นำสืบว่าผู้ร้องได้ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดมาในระหว่างที่ผู้ร้องและจำเลยที่ 3 เป็นสามีภริยากัน ที่ศาลแรงงานกลางฟังว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 ไม่ถูกต้องในหลักการพิจารณาความแพ่ง ขณะที่โจทก์นำยึดทรัพย์สินตามคำร้อง ผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 ได้หย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันแล้ว และได้มีการตกลงหรือทำนิติกรรมกันว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้ร้องที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 ได้หย่าขาดจากกัน แต่ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าได้มีการแบ่งทรัพย์สินกันเป็นสัดส่วน เป็นการวินิจฉัยที่มีชอบด้วยกฎหมายเพราะในข้อนี้โจทก์มิได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การและศาลมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ทั้งการนำสืบของโจทก์เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าวเป็นการหยิบยกพยานหลักฐานและเหตุผลต่าง ๆ ขึ้นอ้างเพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง มิใช่เป็นสินสมรระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นสามี ซึ่งเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าทรัพย์สินที่

โจทก์นำยึดตามคำร้องเป็นสินสมรระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>